

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 1/9

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Hukuk Müşavirliği ve Hukuk Müdürlükleri görev, çalışma usul ve esasları ile personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür Hukuk Müşavirliği ve Hukuk Müdürlükleri ile bunların personelini kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi esas alınarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Dava Yazılım Programı: Hukuk Müşavirliği ile Hukuk Müdürlüklerince takip edilen dava, icra takibi, adli soruşturma ve benzeri bilgilerin kaydedildiği yazılım programıdır.

4.2 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirkettir.

4.3 Yönetim Kurulu: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Yönetim Kuruludur.

5. SORUMLULUKLAR

5.1 Hukuk Müşavirliği; I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukat, Şube Müdürü, Şef, büro personeli ile diğer personeldir.

5.2 Hukuk Müdürlüğü; Hukuk Müdürü, Avukat, Şef, Memur ile diğer personeldir.

5.3 Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

5.3.1 Şirket adına dava ve icra takibi de dâhil olmak üzere gerekli hukuki işlemleri başlatmak, dosyaların takibini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5.3.2 Şirketi adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlar nezdinde üçüncü kişilere karşı vekâletname uyarınca temsil etmek,

5.3.3 Hakkında görüş talep edilen kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat ile yönerge, idari şartname ve sözleşme tasarılarını inceleyip hukuki görüş bildirmek,

5.3.4 Genel Müdürlük birimlerine hukuki konularda istişari nitelikte görüş bildirmek,

5.3.5 Sulh, kabul, davadan feragat, arabuluculuk, uzlaşma ile şikâyet, davaya müdahale ve kanun yollarından vazgeçme hususlarını onaya sunmak,

5.3.6 Yasal yollardan tahsilinde fayda görülmeyen veya yasal yollardan tahsili mümkün olmayan vekâlet ücretinin tahsilinden vazgeçmek,

5.3.7 Akademik yayınları ve yargısal uygulamalar kapsamında gerekli görülen eğitimlerin alınmasını sağlamak, yargı mercileri, üniversiteler, meslek örgütleri, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki toplantılar ile seminer ve kurslara katılım sağlamak,

5.3.8 Görev tanımlarıyla belirlenen veya mevzuat gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.4 I. Hukuk Müşavirinin görev ve yetkileri şunlardır:

Hazırlayan Birim Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
--	---	---	---

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 2/9

- 5.4.1** Hukuk Müşavirliğini temsil etmek, verilen görevlerin mevzuata ve talimatlara uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
- 5.4.2** Hukuki konularda Genel Müdürlük birimlerine istişari nitelikte görüş bildirmek,
- 5.4.3** Hukuki iş ve işlemleri görev ve yetki ayrımına göre Hukuk Müşavirliği Avukatları ile Hukuk Müdürlüklerine dağıtılmasını sağlamak ve gerekli gördüğünde değişiklik yapmak, Hukuk Müdürlerini belirlemek,
- 5.4.4** Gerekli görmesi halinde bir işe özgü veya ihtisaslaşmaya yönelik çalışma grupları oluşturmak,
- 5.4.5** Şirket içinde ve dışında görevlendirildiği komisyon çalışmalarına ve toplantılara hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek,
- 5.4.6** Yetki devri çerçevesinde kanun yollarından vazgeçilmesine karar vermek veya Genel Müdür Oluruna sunmak,
- 5.4.7** Yetki devri çerçevesinde dava ve icra takiplerinin açılmasına karar vermek, açılmasından vazgeçmek ve gerektiğinde Genel Müdür Oluruna sunmak,
- 5.4.8** Yasal yollardan tahsilinde fayda görülmeyen veya yasal yollardan tahsili mümkün olmayan vekâlet ücretinin tahsilinden vazgeçmek,
- 5.4.9** Yokluğunda yerine bakacak Hukuk Müşaviri veya Avukatı Genel Müdür oluruna sunmak,
- 5.4.10** Görev tanımlarıyla belirlenen veya Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.
- 5.4.11** I. Hukuk Müşaviri; Hukuk Müşavirliğinin idaresinden, çalışmalarının düzenlenmesinden ve Hukuk Müşavirleri ile Avukatların koordinasyon ve görev dağılımından sorumlu olup görev ve yetkilerini kısmen Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü veya Avukatlara devredebilir.
- 5.4.12** Hukuk Müşavirliği personelinin yerine getireceği iş ve işlemler ve çalışma düzeni, gerekli görülmesi halinde I. Hukuk Müşavirince çıkarılacak iç sirkülerle belirlenir.
- 5.4.13** I. Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak ve yaptırmaktan Genel Müdüre karşı sorumludur.
- 5.5** Hukuk Müşaviri kendisine bağlı olarak görev yapan Avukatların, Şube Müdürünün ve görevlendirildiği çalışma grubunun koordinasyonundan ve yürüttükleri iş ve işlemlerin takibinden sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:
- 5.5.1** Kendisine bağlı Avukatlara verilen görevlerin mevzuata ve talimatlara uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
- 5.5.2** Yapılacak işlemi kalmayan dosyaları Avukatın teklifi üzerine işlemiden kaldırmak,
- 5.5.3** I. Hukuk Müşavirinin havale edeceği iş ve işlemleri yapmak, vereceği yetkileri kullanmak,
- 5.5.4** I. Hukuk Müşavirinin izin, mazeret ve benzeri hallerde görevinin başında bulunmaması ve yetki verilmesi halinde görevlerini yürütmek,
- 5.5.5** Şirket içinde ve dışında görevlendirildiği komisyon çalışmalarında ve toplantılarda hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek,
- 5.5.6** Kendisine bağlı olarak görev yapan Avukat ve varsa çalışma grubunun çalışmalarını takip etmek, incelemek ve gerekli hallerde bu çalışmaları I. Hukuk Müşavirine arz etmek,
- 5.5.7** Görev tanımlarıyla belirlenen veya I. Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yerine getirmek,
- 5.5.8** Hukuk Müşaviri, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak ve yaptırmak hususlarından sıralı amirlerine karşı sorumludur.
- 5.6.** Hukuk Müşavirliği Avukatının görev ve yetkileri şunlardır:

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 3/9

5.6.1 I. Hukuk Müşaviri ve bağlı bulunduğu Hukuk Müşaviri tarafından incelenmesi istenilen konularda hukuki görüş bildirmek,

5.6.2 Kendisine verilen evrak, dava ve icra dosyalarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak, takip ettiği dava ve icra takibi bilgilerini dava yazılım programına işlemek,

5.6.3 Dava açılması öngörülen konuların zamanında incelemesini yapmak, dava açılması veya açılmasında fayda olmadığı sonucuna varıldığı takdirde bu hususta gerekli onay alınmak üzere bağlı bulunduğu Hukuk Müşavirine arz etmek,

5.6.4 Kanun yollarına başvurulmasında fayda görülmeyen hallerde I. Hukuk Müşavirine sunulmak üzere Hukuk Müşavirine görüş bildirmek,

5.6.5 Görevlendirildiği dava, icra takipleri ve tüm işleri mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmek, Şirket Avukatları ile mesleki yardımlaşmada bulunmak, duruşma ve murafaalara iştirak etmek,

5.6.6 Yapılacak işlemi kalmayan dosyaları, işlemiden kaldırmak üzere bağlı bulunduğu Hukuk Müşavirinin onayına sunmak,

5.6.7 Şirket içinde ve dışında görevlendirildiği kurul, komisyon çalışmalarında ve toplantılarda hukuki konularla sınırlı iştiraki görüş vermek,

5.6.8 Görevlendirildiği çalışma grubu kapsamında verilen iş ve işlemleri takip etmek ve neticelendirmek,

5.6.9 Görev tanımlarıyla belirlenen veya I. Hukuk Müşaviri ya da Hukuk Müşavirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek,

5.6.10 Avukatlar, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak hususlarından sıralı amirlerine karşı sorumludurlar.

5.7 Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelinin koordinasyonundan ve yürüttükleri iş ve işlemlerin takibinden sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

5.7.1 Hukuk Müşavirliğinin büro faaliyetlerinin mevzuata ve talimatlara uygun olarak, tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

5.7.2 Büro işlerini görev ve yetki ayrımına göre şube müdürlüğü personeline dağıtmak,

5.7.3 Hukuk Müşavirliği personelinin atama, terfi, nakil, izin gibi özlük işlerini, Bölge Müdürlüğü Avukatlarının izinlerini takip etmek,

5.7.4 Dava dosyalarının hazırlanmasını ve hazırlanan evrakın ilgili Avukatına sunulmasını, yeni açılan dava dosyaları ve icra takiplerinin dava yazılım programına kaydedilmesini sağlamak,

5.7.5 Müşavirliğe intikal eden evrakın havalesini yapmak, havale edilen iş ve işlemlerin, dosyasıyla birlikte ilgili Avukata en geç tebliğ edildiği gün sunulmasını sağlamak,

5.7.6 Dosyaların düzenli şekilde arşiv odasında saklanması temin ile arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

5.7.7 Müşavirlik faaliyetleri hakkında düzenlenecek rapor ve sunumların hazırlanmasını ve zamanında ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak,

5.7.8 Demirbaşları muhafaza ve takip etmek, yıllık demirbaş ve kırtasiye ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesini sağlamak,

5.7.9 Görev tanımlarıyla belirlenen veya I. Hukuk Müşaviri ya da Hukuk Müşavirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek,

5.7.10 Şube Müdürü, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmak hususlarından sıralı amirlerine karşı sorumludur.

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 4/9

5.8 Hukuk Müşavirliği Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görev yapan şef, memur ve diğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

5.8.1 Dava ve icra dosyalarının açılmasından sonuçlanmasına kadar her aşamadaki büro işlerini verilen talimata uygun olarak zamanında yerine getirmek,

5.8.2 Hukuk Müşavirliğine gelen ve giden evrakı kaydetmek, dava, icra ve işlemlere dair evrakı tebliğ edildiği gün Avukatına intikal ettirmek veya bilgi vermek, bu faaliyetlere ilişkin evrakı düzenli bir biçimde dosyalamak, Avukatı tarafından dosyasıyla ilgili verilen iş ve işlemleri yapmak,

5.8.3 Dava ve icra dosyalarını dava yazılım programına kaydetmek,

5.8.4 Mahkeme giderleri için avans alınması ve avansın kapatılmasına ilişkin işlemleri yapmak,

5.8.5 Havale edilen evrakı ilgili personele teslim etmek,

5.8.6 Müşavirlikçe takip edilen dava, icra ve diğer dosyaları düzenli bir şekilde tutmak,

5.8.7 Dava dosyalarına sunulacak dilekçe ve cevapların havalesini yapmak, mahkeme nezdinde yer alan dosyasına sunulmasını sağlamak,

5.8.8 Maddi duran varlıklar, demirbaşlar ve kırtasiye malzemelerinin temini, muhafazası ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

5.8.9 Şube Müdürlüğünce yapılacak yazışmalar ile dava dosyalarına ilişkin tekit yazışmalarını yapmak,

5.8.10 Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili görevlerin, verilecek diğer görevlerin ve talimatların gereğinin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

5.8.11 Görev tanımlarıyla belirlenen veya Şube Müdürünce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.8.12 Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur.

5.9 Hukuk Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

5.9.1 Şirket adına dava ve icra takibi de dâhil olmak üzere gerekli hukuki işlemleri başlatmak, dosyaların takibini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5.9.2 Şirketi adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile kurum ve kuruluşlar nezdinde üçüncü kişilere karşı vekâletname uyarınca temsil etmek,

5.9.3 Bölge Müdürlüklerinin ilgili ihtisas müdürlükleri tarafından talep edilen idari şartname, sözleşme tasarıları ve diğer hukuki konularda istişari nitelikte görüş bildirmek,

5.9.4 Sulh, kabul, davadan feragat, arabuluculuk, uzlaşma ile şikâyet, davaya müdahale ve kanun yollarından vazgeçme, hususlarında Hukuk Müşavirliğinden talimat istemek,

5.9.5 Yasal yollardan tahsilinde fayda görülmeyen veya yasal yollardan tahsili mümkün olmayan vekâlet ücretinin tahsilinden vazgeçmek hususunda Hukuk Müşavirliğinden talimat istemek,

5.9.6 Görev tanımlarıyla belirlenen veya mevzuat gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

5.10 Hukuk Müdürü, Hukuk Müdürlüğünde görev yapan Avukatların ve diğer personelin koordinasyonundan ve yürüttükleri iş ve işlemlerin takibinden sorumlu olup görev ve yetkileri şunlardır:

5.10.1 Hukuk Müdürlüğünde görev yapan Avukatların ve diğer personelin iş dağılımını yapmak, verilen görevlerin mevzuata ve talimatlara uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

5.10.2 Hukuk Müdürlüğü tarafından takibi yapılan dava ve icra takipleri hakkında Hukuk Müşavirliğini yazılı olarak bilgilendirmek,

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 5/9

5.10.3 Şirket içinde ve dışında görevlendirildiği komisyon çalışmalarına ve toplantılara katılarak, hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek, arabuluculuk komisyonlarına iştirak etmek,

5.10.4 Hukuk Müdürlüğünde görev yapan Avukatların çalışmalarını takip etmek ve Hukuk Müşavirliğince talep edilen konularda gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak,

5.10.5 İdari görevlerinin yanı sıra dava, icra takipleri ve tüm işleri mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmek, Şirket Avukatları ile mesleki yardımlaşmada bulunmak, duruşma ve mürafaalara iştirak etmek,

5.10.6 Hukuk Müdürlüğü Avukatları tarafından Hukuk Müşavirliğinden talimat istenilmek üzere hazırlanan raporları incelemek ve gerekli görmesi halinde Müşavirliğe intikalini sağlamak,

5.10.7 Görev tanımlarıyla belirlenen veya I. Hukuk Müşavirince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.10.8 Hukuk Müdürü kendilerine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan, bağlı bulundukları sıralı amirlerine karşı sorumludurlar.

5.11 Hukuk Müdürlüğü Avukatının görev ve yetkileri şunlardır:

5.11.1 Kendilerine verilen evrak, dava ve icra dosyalarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak, takip ettiği dava ve icra takibi bilgilerini dava yazılım programına işlemek,

5.11.2 Dava açılması öngörülen konuların zamanında incelemesini yapmak, dava açılması veya açılmasında fayda olmadığı sonucuna varıldığı takdirde bu hususta gerekli onay alınmak üzere konuya ilişkin yazılı görüşünü de belirtmek suretiyle Hukuk Müşavirliğinden talimat istemek,

5.11.3 Kanun yollarına başvurulmasında fayda görülmeyen hallerde, gerekçeleriyle birlikte Hukuk Müşavirliğinden talimat istemek,

5.11.4 Genel Müdürlük Makamı veya I. Hukuk Müşaviri tarafından karara bağlanması gereken haller dışında, hukuki konularda tereddüt yaşaması halinde, hukuki görüşünü de bildirmek suretiyle Hukuk Müşavirliğinden talimat istemek,

5.11.5 Görevlendirildiği dava, icra takipleri ve tüm işleri mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmek, Şirket Avukatları ile mesleki yardımlaşmada bulunmak, duruşma ve mürafaalara iştirak etmek,

5.11.6 Yapılacak işlemi kalmayan dosyaları fiziken ve yazılım programında işlemden kaldırarak Hukuk Müşavirliğine bildirmek,

5.11.7 Şirket içinde ve dışında görevlendirildiği komisyon çalışmalarına ve toplantılara katılarak, hukuki konularla sınırlı istişari görüş vermek, arabuluculuk komisyonlarına iştirak etmek,

5.11.8 Görev tanımlarıyla belirlenen veya Hukuk Müşavirliğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.11.9 Hukuk Müdürlüğü Avukatları, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan, bağlı bulundukları sıralı amirlerine karşı sorumludurlar.

5.12 Hukuk Müdürlüğünde görev yapan şef, büro personeli ve diğer personelin görev ve yetkileri şunlardır:

5.12.1 Dava ve icra dosyalarının açılmasından sonuçlanmasına kadar her aşamadaki büro işlerini verilen talimata uygun olarak zamanında yerine getirmek,

5.12.2 Hukuk Müdürlüğüne gelen ve giden evrakı kaydetmek, dava, icra ve işlemlere dair evrakı tebliğ edildiği gün Avukatına intikal ettirmek veya bilgi vermek, bu faaliyetlere ilişkin evrakı düzenli bir biçimde dosyalamak, Avukatı tarafından dosyasıyla ilgili verilen iş ve işlemleri yapmak,

5.12.3 Dava ve icra dosyalarını dava yazılım programına kaydetmek,

5.12.4 Mahkeme giderleri için avans alınması ve avansın kapatılmasına ilişkin işlemleri yapmak,

5.12.5 Havale edilen evrakı ilgili personele teslim etmek,

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 6/9

5.12.6 Hukuk Müdürlüğünce takip edilen dava, icra ve diğer dosyaları düzenli bir şekilde tutmak,

5.12.7 Dava dosyalarına sunulacak dilekçe ve cevapların havalesini yapmak, mahkeme nezdinde yer alan dosyasına sunulmasını sağlamak,

5.12.8 Maddi duran varlıklar, demirbaşlar ve kırtasiye malzemelerinin temini, muhafazası ve takibine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

5.12.9 Hukuk Müdürlüğünce yapılacak yazışmalar ile dava dosyalarına ilişkin tekit yazışmalarını yapmak,

5.12.10 Hukuk Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili görevlerin, verilecek diğer görevlerin ve talimatların gereğinin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

5.12.11 Görev tanımlarıyla belirlenen veya Hukuk Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.12.12 Hukuk Müdürlüğü personeli, kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan sıralı amirlerine karşı sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Davaların Takibi

6.1.1 Şirket tarafından bir dava veya icra takibinin açılması, I. Hukuk Müşavirine yetki devri yapılan haller saklı olmak üzere Genel Müdürün Oluruna bağlıdır. Ancak, dava açılmadığı takdirde hak kaybıyla karşılaşılacak durumlarda işin gereği yapılarak, konu Hukuk Müşavirliği aracılığıyla Genel Müdürün onayına sunulur.

6.1.2 Şirket aleyhine açılmış dava ve icra takipleri herhangi bir olur gerekmeksizin Hukuk Müşavirliğince veya Hukuk Müdürlüğünce takip edilir ve savunmaya yarayacak belge ve deliller ilgili ihtisas müdürlüklerinden istenir. İlgili ihtisas müdürlüğü bu belge ve delilleri dava veya takip konusu olaya ait görüşü ile birlikte eksiksiz olarak Hukuk Müşavirliğine veya Hukuk Müdürlüğüne iletir. İlgili ihtisas müdürlüğünce yapılması gereken işlemlerin Hukuk Müşavirliğince veya Müdürlüğünce tanınan süre içerisinde, süre verilmemesi halinde ise en kısa zamanda yapılması zorunludur.

6.1.3 Rızaen tahsil edilemeyen alacaklar veya çözümlenemeyen uyuşmazlıklarda; ilgili birimlerce, ilgilinin kimlik bilgileri ve adresi, bütün deliller, takip veya ihtilaf konusu asıl alacak ve işlemiş faiz miktarı, faizin başlangıç tarihi ile ilgiliye yapılmış olan bildirimler ve uyuşmazlığa ilişkin tüm bilgi ve belgelerle birlikte, Genel Müdürlükte Genel Müdür Oluru ile Bölge Müdürlüğünde ise bağlı bulunan Hukuk Müdürlüğü kanalıyla Hukuk Müşavirliğine derhal aktarılır ve gereği sağlanır.

6.1.4 Süresi içerisinde gerekli bilgi ve belgelerin iletilmemesi nedeni ile oluşacak Şirket hak kaybı ve zararlarından ilgili birim/ihtisas müdürlüğü amirleri ve personeli sorumludur.

6.1.5 Hukuki gereği sağlanmak üzere intikal eden dosyaların incelenmesinde işlem yapılmasını gerektirir bir durum olmadığı veya Şirket yararına olmayacağı kanaatine varılırsa, dosya gerekçesi ile birlikte Genel Müdür Oluruyla ilgili birime/ihtisas müdürlüğüne iade edilir.

6.1.6 Şirket lehine sonuçlanan davalara ait kararların tebligat işlemleri en kısa zamanda yapılır. Aleyhe sonuçlanan davalarda ise karşı tarafın kararı tebliğe çıkarmaması ve gecikmenin Şirket aleyhine olacağı hallerde karar tebliğe çıkarılır. Dava sonucu ilgili birime/ihtisas müdürlüğüne bildirilir.

6.1.7 Tebellüğ edilen mahkeme kararları gereği yerine getirilmek üzere ilgili birime/birimlere/ihtisas müdürlüğüne/müdürlüklerine gönderilir.

6.1.8 Şirket aleyhine sonuçlanan davalar sonucunda yapılan ve rücu edilmesi gereken ödemeler hakkında, talimat istenmeksizin ve vakit geçirilmeksizin gereken hukuki işlemler yapılır.

6.2 Görüş Talebi

6.2.1 Hukuk Müşavirliğinden görüş talebinde bulunan Genel Müdürlük birimlerinin ihtisaslarına ilişkin konularda mütalaa talebinde bulunmamaları, hukuki konularda tereddütlerini intikal ettirmeleri esastır. Genel Müdürlük birimleri, hukuki bir konuda Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına veya aynı konuda Hukuk Müşavirliğince

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 7/9

bir işlemin yapılmasına gerek gördükleri takdirde, Makam Oluru almak sureti ile konuyu Hukuk Müşavirliğine intikal ettirirler.

6.2.2 Bölge Müdürlerindeki ihtisas müdürlükleri Bölge Müdürü Oluru ile konuyu Hukuk Müdürlüğüne intikal ettirir. Hukuk Müdürlüğünce tereddüte düşülmesi halinde tereddüt sebebini belirten avukat raporu da eklenmek suretiyle konu Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.

6.2.3 Hukuki görüş talep edilen yazılarda; konunun açıklanması, tereddüde düşülen hususlarda ayrıntılı görüşünün belirtilmesi ve ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Görüş taleplerinin belirli bir süre içerisinde cevaplanması istenilen hallerde, bu husus yazıda belirtilir. Bu sürenin incelemeyi aksatacak ölçüde kısa tutulmaması esastır.

6.2.4 Devam etmekte olan inceleme ve soruşturmalarla ilgili olarak hukuki görüş istenemez.

6.2.5 Aynı konuda daha önce verilmiş görüş varsa, Hukuk Müşavirliğinden tekrar görüş istenemez.

6.2.6 Hukuk Müşavirliğinin görüşleri istişari nitelikte olup Şirketi bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. Mevzuat veya Makam talimatı gereğince Komisyon çalışmalarına katılan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bu Komisyonlardaki görevleri hukuki konularla sınırlıdır.

6.2.7 İdari işlem niteliğinde veya uygulamanın nasıl yapılacağına ilişkin Şirketin takdir yetkisini bağlayıcı nitelikte görüş talebinde bulunulamaz.

6.3 Vekâlet Ücretinin Toplanması ve Dağıtılması

6.3.1 Hukuk Müşavirliğince takip edilen dosyalarda Şirket Avukatları lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretleri, Finans ve Muhasebe Başkanlığınca, Hukuk Müdürlüğü Avukatlarınca takip edilen dosyalarda Şirket Avukatları lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretleri ise ilgili Bölge Müdürlüğü ihtisas müdürlüğünce tutulan özel hesapta toplanır.

6.3.2 Vekâlet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.

6.4 Yıllık Raporların Hazırlanması

Hukuk Müdürlükleri her yılın ocak ayında bir önceki yıla ait kesin olarak sonuçlanmış ve devam etmekte bulunan bütün dava ve icra takiplerinin çeşit, değer ve durumlarına göre ayrıma tabi tutulmuş şekilde yıllık çalışma raporunun hazırlanmasını sağlar ve hazırlanan raporu Hukuk Müşavirliğinin bilgisine sunar.

6.5 İnceleme

6.5.1 Hukuk Müşaviri gerekli gördüğünde, Genel Müdür'ün Olur'u ile Hukuk Müdürlüklerinde; iş ve işlemlerin görülmesi, yürütülmesi, iç işleyiş, diğer birimlerle koordine ve fiziki şartlar yönünden Genel Müdür adına inceleme yapılabilir. I. Hukuk Müşaviri bu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi Hukuk Müşavirlerini veya Hukuk Müşaviri refakatinde Avukatları inceleme yapmak üzere görevlendirebilir.,

6.5.2 Yapılan inceleme sonucunda, konunun denetim personeli tarafından soruşturulması gerektiği sonucuna ulaşılması halinde, hazırlanan rapor ve varsa sair belgeler Genel Müdür Olur'uyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına aktarılır.

6.6 İnceleme Yapacakların Uyacakları Hususlar

İnceleme yapmak için görevlendirilen Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar;

6.6.1 Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

6.6.2 İnceleme esnasında Hukuk Müdürlüğü dışındaki Bölge Müdürlüğü ihtisas müdürlüklerinin icrai faaliyetlerine müdahale edemezler; ancak incelemeye konu dava ve icra dosyası veya işlemiyle ilişkili olmak kaydı ile yapılan yazışmalarla alakalı olarak ilgili personelin bilgisine başvurabilir, yazılı veya sözlü açıklama isteyebilirler.

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 8/9

6.6.3 Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

6.6.4 İncelemeye tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar, beşerî ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

6.6.5 İncelemeye gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

6.6.6 Raporlarına eklemeye lüzum gördükleri belgelerin asıllarını, tasdikli bir suretini vermeden alamazlar.

6.6.7 Zaruret olmadıkça defter ve belgelerini inceleme yeri haricine çıkaramazlar.

6.6.8 İşlerini, inceleme yerine tekrar dönmeye meydan vermeyecek şekilde sonuçlandırmadan ve I. Hukuk Müşavirinin iznini almadan görev yerlerinden uzaklaşamaz ve işlerine ara veremezler. İncelemenin mahalde yapılması esas olup, rapor incelemeden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tanzim edilir. Bu süre talep üzerine I. Hukuk Müşaviri tarafından uzatılabilir.

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

KN.012-6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

KN.036-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

KN.068-1136 sayılı Avukatlık Kanunu

SZL.005-PTT AŞ Esas Sözleşmesi

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
1	5.01.2026	Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
0	12.12.2018	Yeni Doküman

Doküman Adı PTT AŞ Hukuk Müşavirliği Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No HUK.PR01	İlk Yayın Tarihi 12.12.2018	Revizyon Tarihi 5.01.2026	Revizyon No 1	Sayfa Sayısı 9/9